

1527839-57.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

SABRINA LEMES DO NASCIMENTO

Vistos.

Sabrina Lemes do Nascimento foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 22.11.2019, por volta das 13:20 horas, na Rua Santa Etelvina, bairro Cidade Tiradentes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527839-57.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527839-57.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

SABRINA LEMES DO NASCIMENTO

Vistos.

Sabrina Lemes do Nascimento foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 22.11.2019, por volta das 13:20 horas, na Rua Santa Etelvina, bairro Cidade Tiradentes, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 77 porções de maconha e 110 de cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, tornando-se a ré revel.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, inclusive com aplicação do privilégio, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 08/09, 22/23 e 103/104.

A ré permaneceu em silêncio na polícia, a fls. 16, e em juízo ficou revel.

Os policiais civis Itamajaray e Alex, de forma coesa e harmônica, informaram que o local já era um conhecido ponto de tráfico, sendo que no dia, quando lá diligenciavam, visualizaram a ré que demonstrou hesitação. Feita a abordagem, verificaram que trazia consigo duas sacolas de supermercado, contendo porções de maconha e cocaína. Além disso, tinha uma pequena quantia em dinheiro em seu bolso.

De acordo com o policial Alex, a ré ficou extremamente assustada ao ser abordada e só chorava, denunciando com essa atitude que tinha ciência de sua atitude errada, embora sem envolvimento maior na traficância.

A prova acusatória não foi contrariada e se reveste de base suficiente para amparar uma condenação.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar a ré Sabrina Lemes do Nascimento como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

A ré é primária e de bons antecedentes. Fixo-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 3/5 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis da ré e as circunstâncias, é merecedora de um tratamento mais benéfico, equiparando-se a pequena traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10

dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito